МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 11 дүгээр байр, Тусгаар тогтнолын талбай,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15140
Утас: (976) 7000 0222
Цахим шуудан: info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас: www.nhrcm.gov.mn

2023.01.18 № 01/75

танай _____-ны №_____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН НИЙГМИЙН
БОДЛОГЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ
ДАРГА П.АНУЖИН ТАНАА

Хуулийн төсөлд санал өгөх тухай

Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн төсөл, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн төсөл, мөн дагалдан гарах хуулийн төслүүдтэй танилцаад дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлд "Монгол Улсын иргэн дараах үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ: 1/амьд явах эрхтэй..., 2/эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах.., 5/өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвар алдах, хүүхэд төрүүлэх, асрах болон хуульд заасан бусад тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах...,6/эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах...,7/сурч боловсрох..., 11/...Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална, 14/Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх,..." гэж заасан нь төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцаж, дээрх эрх, эрх чөлөөг хэрэгжүүлэх баталгаа болж байна.

Нийгмийн даатгал нь нийгмийн хамгааллын тогтолцооны гол бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд хүнийг нийгмээс хамааралтай аливаа эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор хуримтлалын сан үүсгэж тодорхой нөхцөл бүрдсэн үед учирсан эрсдэлийг бууруулах, хаах зорилготой байдаг. Манай улс Олон Улсын хөдөлмөрийн байгууллагын "Нийгмийн хамгааллын доод хэмжээний тухай" 1952 оны 102 дугаар конвенцод тусгагдсан уламжлалт бүх эрсдэлийг хамруулсан шимтгэлд суурилсан нийгмийн даатгалын, улсын төсвөөс санхүүждэг халамжийн тогтолцоог бүрдүүлж чадсан боловч өнөөг хүртэл нийгмийн хамгааллын тогтолцоог шинэчлэхээр дэвшүүлж байсан зорилтдоо хүрч чадаагүй билээ. Харин ч Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулсан, Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл сангийн хөрөнгийн буруу менежмент явуулж Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг банканд хадгаламж хэлбэрээр байршуулахдаа хүүгийн түвшнийг Монгол банкны бодлогын хүүгийн хувь хэмжээнээс багаар хадгалуулсан, түүнчлэн Капитал банканд байршуулж байсан нийгмийн даатгалын сангийн 104.2 тэрбум, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 136.1 тэрбум төгрөг, нийт 240.3 тэрбум төгрөгийг зориулалт бусаар зарцуулж, олон мянган даатгуулагчийн эрх ашгийг ноцтой хохироосон зэрэг хууль бус үйлдлүүд гарсан. Энэ асуудал одоо ч бүрэн шийдвэрлэгдэж дуусаагүй байна.

Гэтэл Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн төсөлд Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн эрх хэмжээг улам өргөжүүлж хуулийн төслийн 35.18-д "...мэргэжлийн хорооны гишүүнийг Үндэсний зөвлөл нээлттэй сонгон шалгаруулан томилж, чөлөөлнө." гэжээ. Мөн хуулийн төслийн 35.10.6-д Үндэсний зөвлөл "...нийгмийн

150020107

даатгалын талаарх олон нийтийн итгэл, үнэмшлийг дээшлүүлэх,...” гэсэн нь Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-д “хэм хэмжээ тогтоогоогүй, тунхагласан шинжтэй буюу нэг удаа хэрэгжүүлэх заалт тусгахгүй байх” гэж заасан шаардлагад нийцээгүй байна. Нийгмийн даатгалд итгэх даатгуулагчийн итгэл нь тодорхой зохицуулалттай хууль тогтоомж, сайн менежментийн үр дүнд бий болно.

Иймд Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “”Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа”-ны 3 дугаар зорилт болох “Амьдралын баталгааг хангах нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг хөгжүүлж, амьдралын чанарыг дээшлүүлэхүйц нийгмийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлнэ” гэснийг хэрэгжүүлэхэд анхаарч олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоонд шилжих алхмыг эхлүүлэх нь чухал юм.

Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн шинэчлэлийг хийхдээ даатгуулагч өөрийн төлсөн шимтгэлээ мэддэг, хянадаг байх, ирээдүйд авч болох тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээгээ тооцох боломжтой байх, мөн нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө эдийн засаг, улс төр, хүн амзүйн зэрэг хүчин зүйлийн өөрчлөлтийг даван туулах чадвартай байхад анхаарах шаардлагатай байна.

Үүний тулд хуулийн төсөлд нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлага, түүнчлэн хөрөнгө оруулалттай холбоотой даатгуулагчийн зүгээс болон бусад хараат бус этгээдээс тавих хяналтын механизмыг тусгах, мөн урт хугацаанд төвлөрүүлдэг тэтгэврийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгийг иргэдийг орон сууцжуулах бодлого, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн төслийн 5.1.1-д заасан насны дээд хязгаарыг ажилласан жил болон дундаж наслалтаас гадна хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлоготой тус тус уялдуулж тогтоох нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Ж.ХҮНАН